

QUANDO A PROTEÇÃO FERE

o Estado como extensão do agressor

Laila Hage

PRÓLOGO

A Fortaleza de Papel

Atravessei os corredores do Tribunal de Justiça da Bahia com o olho roxo. Tinha tentado de tudo. Camadas grossas de corretivo, um band-aid posicionado para esconder o estrago. Mas a marca era nua, impossível de camuflar.

E eu, naquele corredor, não era uma vítima qualquer entrando para denunciar: eu era quem escrevia as decisões daquele Tribunal.

Trabalhava em gabinetes cíveis, onde a matéria de família me era preferencialmente direcionada. Analisava os processos, minutava as decisões. Dominava a máquina por dentro. Sabia articular os conceitos de solidariedade familiar, sabia blindar tecnicamente uma decisão contra qualquer insurgência das defesas.

Sabia tudo sobre aquele sistema, menos como fazê-lo enxergar o roxo no rosto de quem o operava.

Eu não queria estar ali. Queria me esconder.

Mas precisava daquele trabalho para sobreviver à violência, para garantir o mínimo de autonomia que me mantivesse viva fora do ciclo de abuso. A engrenagem burocrática não tolera o colapso do corpo. A administração já cobrava assiduidade estrita nos plantões, rigor com o horário de chegada. Para a máquina, o relógio de ponto sempre importou mais do que a integridade de quem bate o ponto.

Para antecipar os olhares no gabinete e conter os danos à minha dignidade profissional, apresentei a justificativa protetiva que havia ensaiado: afirmei que fora apenas uma cabeçada acidental do meu filho pequeno durante uma brincadeira em casa.

Foi então que meu chefe na época, um magistrado com décadas de experiência na Vara de Família, olhou para o meu rosto. Fingindo não acreditar na minha história, ironizou entre risos, perguntando se não tinha sido, na verdade, “coisa do companheiro”.

Eu ri. Meus colegas de gabinete riram junto.

A piada dele tratava a agressão doméstica como se fosse um flerte com o absurdo, uma quebra divertida da rotina forense. Mas era a verdade seca.

O roxo no meu rosto tinha nome, sobrenome e o peso de uma união estável trancada entre quatro paredes.

E ali, no epicentro do órgão que teoriza sobre o afeto e dita as regras da convivência familiar, eu tive que engolir o choro e performar um riso social para conseguir trabalhar. Sentei-me à mesa com o olho inchado e continuei a minutar.

Aquele dia foi um dos mais difíceis da minha travessia.

Há um cinismo estrutural na máquina: o mesmo sistema que debate a doutrina no topo da academia, é incapaz de enxergar o trauma na cara de quem escreve as suas decisões.

A vítima real torna-se a operária invisível que lubrifica as engrenagens do próprio aparato que a descredibiliza.

Fora do Tribunal, quando precisei acionar o Estado não mais como a analista técnica, mas como cidadã e mãe, a máquina me tratou exatamente da mesma forma: com a frieza de um trator de papel.

E foi cruzando a cascata institucional inteira como sobrevivente que eu compreendi que o sistema de proteção brasileiro não está quebrado por defeito temporário ou falta de verba. Ele funciona exatamente segundo os parâmetros com que foi desenhado.

Este livro nasceu dessa travessia dupla.

Ele não é um panfleto ideológico, não veste uniformes partidários e recusa terminantemente o abrigo de cartilhas de militância. A minha âncora é estritamente constitucional e administrativa.

A defesa que faço do microssistema de proteção a mulheres e crianças não carece de slogans. Fundamenta-se na lição clássica de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a igualdade material: o tratamento diferenciado é uma exigência técnica quando a vulnerabilidade física e estrutural é um fato estatístico esmagador.

A tese que defendo ao longo destas páginas é direta e, para muitos, insuportável: em parcela trágica dos casos, as mãos do Estado tornam-se a extensão das mãos do agressor, replicando institucionalmente as mesmas táticas do ciclo doméstico: o isolamento pelo sigilo, a descredibilização da palavra, a dilapidação de recursos e a captura dos filhos através de uma esquizofrenia procedimental.

Sei que este diagnóstico arranca a anestesia social. E sei, também, por onde ele começa.

O primeiro capítulo é o que vai te entregar a prova. É um inventário cronológico e exaustivo de cada lei, decreto, cadastro e pacto que o país assinou nas últimas duas décadas, escrito com cadência cartográfica, empilhado peça por peça, de propósito.

Leia-o devagar. Não como uma lista de burocracia, mas como quem lê um contrato com atenção, antes de descobrir que a outra parte nunca teve a intenção de cumpri-lo.

Aquele capítulo é a fortaleza de papel: o monumento que o Estado ergueu para performar eficiência e limpar a própria consciência simbólica. É também a nossa sala de provas.

Quando você tiver atravessado inteiro aquele labirinto perfeito de normas, e só então, vai ter nas mãos a confissão escrita de tudo o que foi prometido.

A partir daí, cada capítulo seguinte é a medida exata da distância entre essa promessa e o que o trator institucional faz com a vida concreta de mulheres e crianças.

Quanto mais perfeita a lei no papel, mais insuportável a traição na carne. É por isso que a página densa vem primeiro: sem ela, você não teria como dimensionar o horror que vem depois.

O Tribunal debate a teoria, o papel aceita tudo. A realidade, no entanto, cobra em sangue.

Seja bem-vindo ao corredor da máquina.